

Opplysninger om kredittyter

Kredittyter

SpareBank 1 Østfold Akershus

Organisasjonsnummer

00837884942

Gjeldsbrev/kredittavtale - næring

Serie med flytende rente

Original

Kontonummer for kreditt

1080 89 74075

Saksnummer

2022.18703

Opplysninger om kunde

Navn, adresse

Sunlit Sea AS

Fjordgata 30, 7010 TRONDHEIM

Fødsels-/Organisasjonsnummer

009226 33924

Øvrige opplysninger om kunde fremgår av kundeerklæring.

Kredittbeløp

Beløp

Kr. 4.000.000,-

Beløp med bokstaver

FIREMILLIONER KRONER 00/100

Tilbakebetaling av kreditten

Avdrag kr

66.667,-

Terminbeløpet består av et fast avdrag, renter og eventuelle omkostninger.

1. forfallsdato

14.02.2023

Terminlengde i antall dager

30 dager

Løpetid (Ant. år og md.)

5 år

Antall terminer

60

Terminbeløp avregnes mot kontonr.

1080 57 36297

I kredittens løpetid skal totalt betales i avdrag, renter og omkostninger, forutsatt uendrede vilkår: 4.712.430,00

Rentebetingelser

Nominell rente f.t.

6,750 % p.a.

Renten beregnes

Etterskuddsvis

Renten kapitaliseres

Ved forfall

1. forfallsdato renter

14.02.2023

Effektiv rente f.t.

7,240 % p.a.

Beregningen av effektiv rente er basert på kredittbeløpet, nominell rente og følgende omkostninger

Etabl.omk.: 20.000,- Termin omk.: 75,-

Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrente etter forsinkelsesrentelovens regler, likevel ikke lavere enn avtalt nominell rentesats med et tillegg på 1,00 %
Gjeldende forsinkelsesrente og andre kostnader ved mislighold: se "Informasjon om kostnader ved mislighold av kreditten (E28003)".

Øvrige vilkår

Vilkår for å utnytte kredittmuligheten

Særlige vilkår

Meldinger og varsler sendes primært til kundens nettbank eller på annen betryggende måte i elektronisk kanal, jf. alminnelige kredittvilkår pkt. 11.

Kundens signatur

Kunden erkjenner ved signatur å skyldte kredittyter kredittbeløpet som er angitt over.

Kredittbeløpet, renter og omkostninger, beregnet på grunnlag av de satser som til enhver tid gjelder i kredittperioden, tilbakebetales i samsvar med betingelsene ovenfor og de Alminnelige kredittvilkår nedenfor.

Inndrivelse kan skje uten søksmål, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 første ledd bokstav a eller bokstav g, som også omfatter renter og utenrettslige inndrivingskostnader i henhold til bestemmelsens andre ledd.

Sted, dato

Kundens signatur som også bekrefter at de alminnelige kredittvilkår er lest og vedtatt

Sunlit Sea AS



1. Parter og egenskaper

- 1.1 Kredittyster er et norsk eller utenlandsk finansforetak som har tillatelse til å drive virksomhet som bank, kredittforetak eller finansieringsforetak. Kredittyster eller filial av kredittyster er registrert i Foretaksregisteret. Øvrig kontaktinformasjon fremgår av kredittavtalen eller annen avtaledokumentasjon.
- 1.2 Kunden er et foretak, juridisk person eller en fysisk person hvor kredittavtalens formål hovedsakelig ligger innenfor foretakets eller personen forretnings- eller yrkesvirksomhet.
- 1.3 Kredittavtalens formål eller viktigste egenskap er å tilføre kunden kredittbeløpet som likviditet til formål i samsvar med kundens henvendelse til kredittyster, og at kredittbeløpet skal betales tilbake til kredittyster med tillegg av renter, gebyrer og omkostninger i samsvar med avtalt tilbakebetalingstid. Kredittavtalen reguleres av norsk rett.

2. Tilbakebetaling

- 2.1 Kredittbeløpet tilbakebetales ved faste terminbeløp som inkluderer renter (annuitetslån) eller ved faste avdragsbeløp og renter (serielån) som angitt i kredittavtalens utfyllingsdel.
- 2.2 Kunden betaler i tillegg de omkostninger som framgår av kredittavtalens utfyllingsdel. Omkostningene kan belastes kredittkontoen.
- 2.3 Ved delvis dekning avgjør kredittyster hvilke deler av kravet, inklusive renter og omkostninger, som skal dekkes først.
- 2.4 Dersom kredittavtalen er inngått med flere kunder, kan kredittyster kreve hver av dem for den fulle forpliktelsen etter kredittavtalen (solidaransvar), med mindre annet er avtalt.
- 2.5 Ved renteendringer på annuitetslån vil kredittyster regulere terminbeløpet, slik at avtalt løpetid beholdes. Partene kan inngå avtale om endret løpetid som følge av renteendring.

3. Renter og omkostninger

3.1 Generelle regler

- a) Nominell og effektiv rente framgår av kredittavtalens utfyllingsdel. Renten beregnes og kapitaliseres (legges til kredittsaldo) slik det framgår av kredittavtalens utfyllingsdel.
- b) Dersom det av kredittavtalen framgår at nominell rente kan være negativ ved negativ referanserente, skal kredittyster godskrive kunden renter. Kapitalisering skal i disse tilfellene skje ved at kredittbeløpet reduseres.
- c) Ved for sen betaling beregnes forsinkelsesrente med den rentesats som er bestemt etter lov om renter ved forsinket betaling. Forsinkelsesrenten skal likevel ikke være lavere enn den renten som til enhver tid løper i kredittforholdet med et tillegg som framgår av kredittavtalens utfyllingsdel. Forsinkelsesrente beregnes ikke bare ved for sen betaling av renter og omkostninger, men også av avdrag, hovedstol, rentetapserstatning, førtidig innfrielsesbeløp etter pkt. 3.3 når fireukersfristen er utløpt, mv. I tillegg til forsinkelsesrente kan kredittyster kreve kompensasjon for inndrivelseskostnader etter forsinkelsesrenteloven § 3a.
- d) Omkostninger framgår av kredittavtalens utfyllingsdel. Kredittyster kan ensidig forhøye gebyrer og omkostninger, på samme vilkår og med samme varsel som nevnt i pkt. 3.2 nedenfor.
- e) Varsel om renteendringer sendes til kunden etter pkt. 11.

3.2 Regulering av flytende rente

- a) Renten beregnes etter den rentesats og i samsvar med de prinsipper som kredittyster til enhver tid anvender for kreditt av det slag avtalen gjelder.
- b) Kredittyster kan ensidig forhøye rentesatsen.
- c) Endringer kan settes i verk etter at kredittyster har sendt skriftlig varsel som opplyser hva endringen går ut på og tidspunktet for ikrafttreddelsen.
- d) Varslet til kunden skal angi grunnlaget, omfanget og tidspunktet for gjennomføring av endringen, samt opplyse om kundens rett til førtidig tilbakebetaling. Varslet skal også inneholde opplysninger om ny effektiv og nominell rente, om gebyrer og andre kredittkostnader som skal belastes kunden, samt hvilken betydning endringene vil få for kredittens avdrags- og renteterminer (kredittprofilen) fram til siste avdrag.
- e) Ved gjennomføring av endringen har kredittyster adgang til rimelig, saklig begrunnet forskjellsbehandling mellom kundene.

3.3 Regulering av fast rente

- a) Rentesatsen er fast fram til avtalt rentereguleringstidspunkt, og kan ikke endres ensidig av kredittyster i denne perioden.
- b) Kredittyster kan heller ikke endre gebyrer eller omkostninger utenom på rentereguleringstidspunktet og i samsvar med reglene i pkt. 3.2. Kredittysters rett til å si opp kreditten gjelder tilsvarende.
- c) Med mindre annet er uttrykkelig avtalt, går kreditten over til flytende rente ved utløpet av rentebindingsperioden, med slik rentesats, omkostninger og gebyrer som kredittyster da ville ha fastsatt som et tilbud til kunden etter pkt. 3.1 og 3.2. Det samme gjelder hvor kunden avslår nytt tilbud om kreditt med fast rente.
- d) Senest seks uker før rentereguleringstidspunktet vil kredittyster sende kunden skriftlig varsel. I varselet vil kredittyster minne om at kreditten vil gå over til flytende rente dersom ikke noe annet avtales, og angi ny nominell og effektiv rente for kreditten, samt gebyrer og omkostninger, basert på flytende rente. Kredittyster vil i tillegg uforpliktende gi tilsvarende opplysninger basert på fortsatt fast rente (eventuelt med alternative rentebindingsperioder).
- e) Senest 14 dager før rentereguleringstidspunktet vil kredittyster sende kunden et skriftlig bindende tilbud om fortsatt fast rente, med varighet av ny rentebindingsperiode, rente, gebyrer og omkostninger, forutsatt at kredittyster da fortsatt tilbyr kreditt med fast rente. Kredittyster kan også gi kunden bindende tilleggstilbud, basert på andre perioder for rentebinding.
- f) Kredittysters tilbud om ny fast rente skal følge de rammene som er angitt i pkt. 3.2. Kredittyster kan også øke renten ut fra endringer i kostnaden for rentesikringsforretninger.
- g) Tilbudet etter pkt. 3.3 skal ha slikt innhold som regulert i pkt. 3.2. Det skal uttrykkelig framgå av kredittysters tilbud at kreditten går over til flytende rente på reguleringstidspunktet, dersom kunden ikke uttrykkelig aksepterer et av tilbudene om fast rente innen en angitt frist. I varselet vil kredittyster også angi en frist på minst 14 dager for kunden til å varsle kredittyster skriftlig, dersom kunden ønsker å fortsette med fast rente, men foreta førtidig delvis tilbakebetaling i forbindelse med reguleringen.
- h) Har kunden akseptert et tilbud om fortsatt fast rente, men varslet kredittyster om førtidig delvis tilbakebetaling innen fristen som nevnt i pkt. 3.3, eller dersom ingen frist er oppgitt: innen rentereguleringstidspunktet, må kunden foreta den varslede tilbakebetalingen på rentereguleringstidspunktet eller senest innen fire uker etter dette tidspunktet. For tiden etter rentereguleringstidspunktet og fram til forfall etter fireukersfristen beregnes markedsrente for flytende kreditt.
- i) Dersom kunden foretar førtidig tilbakebetaling (helt eller delvis) av kreditt med fast rente utenom rentereguleringstidspunktet, og kredittens fastsatte rente er høyere enn kredittysters rentenivå på tilbakebetalingstidspunktet for fast rentekreditt med rentebindingsperiode lik den gjenværende del av den avtalte perioden, må kunden erstatte kredittysters rentetap og tap av annet vederlag for den gjenværende del av rentebindingsperioden som nevnt (overkurs). Rentetapserstatningen beregnes i samsvar med finansavtaleforskriften. Kunden må betale rentetapserstatning også dersom kredittyster hever kredittavtalen, jf. pkt. 6. Rentetapserstatning kan inndrives uten søksmål, jf. tvangsfullbyrdsloven § 7-2 første ledd bokstav a eller bokstav g, som også

omfatter renter og utenrettslige inndrivingskostnader i henhold til bestemmelsens andre ledd. Krav etter pkt. 3.3 kan ikke overstige det rentebeløp som kunden skulle ha betalt i den gjenværende del av rentebindingsperioden.

- j) Dersom kunden foretar førtidig tilbakebetaling (helt eller delvis) av kreditt med fast rente utenom rentereguleringstidspunktet, og kredittens fastsatte rente er lavere enn kredittytters rentenivå for kreditt med fast rente på tilbakebetalingstidspunktet, jf. pkt. 3.3, vil kredittyster godskrive kunden for den rentegevinsten som kredittyster dermed oppnår. Rentegevinsten beregnes i samsvar med finansavtaleforskriften. Ved inngåelsen av kredittavtalen kan kredittyster og kunden likevel avtale skriftlig at kunden ikke skal godskrives slik rentegevinst, eller at rentegevinsten skal beregnes på annen måte enn angitt i forskriften som nevnt.
- k) Rentetapserstatning og rentegevinst etter pkt. 3.3 kan bare kreves dersom skyldig kredittbeløp overstiger kr 50.000 ved fastrenteperiodens start.
- l) Tilbud som nevnt i pkt. 3.3 sendes bare om kredittyster fortsatt tilbyr kreditt med fast rente. Dersom kunden ikke aksepterer skriftlig innen fristen, går kreditten over til flytende rente.

3.4 Regulering ved referanserente

3.4.1 Generelle regler og definisjoner

- a) Renten beregnes etter en internasjonalt anerkjent referanserente. Referanserenten for lån i NOK er Nibor. Nibor er nærmere regulert i pkt. 3.4.2.
- b) Som angitt i kredittavtalens utfyllingsdel skal det beregnes nominell rente (C) i renteperioden, bestående av referanserenten (A) og kredittytters margin (B). Referanserenten (A), og dermed også den faktiske nominelle renten i renteperioden (C), vil først fastsettes ved utbetaling av kreditten, og deretter ved renteperiodens start.
- c) Til kundens informasjon fremgår referanserentens sats, avtalt margin, og beregnet nominell rente på det tidspunktet kredittytters tilbud blir framsatt, av kredittavtalens utfyllingsdel. Øker eller synker referanserenten fram til utbetalingstidspunktet/renteperiodens start, vil kredittens nominelle rente bli justert tilsvarende.
- d) Referanserenten er offentlig tilgjengelig for kunden ved publisering på de angitte internasjonale skjermbaserte informasjonssystemene og nettsidene, samt er tilgjengelig hos kredittyster. Endringer i referanserenten gjelder uten varsel til kunden. Etterhånd skriftlige opplysninger om endringene i kredittkostnadene og endringenes eventuelle betydning for avdrags- og renteterminer fram til siste avdrag, vil bli gitt kunden med jevne mellomrom. Marginen, gebyrer og andre omkostninger kan endres etter reglene i pkt. 3.2.
- e) Påløpte renter belastes etterskuddsvis ved renteperiodens utløp, og forfaller til betaling hver rentebetalingsdag. Dersom det av kredittavtalen fremgår at nominell rente kan være negativ ved negativ referanserente, skal kredittyster godskrive kunden renter. Kapitalisering skal i disse tilfellene skje ved at kredittbeløpet reduseres. Kunden skal uansett betale de gebyrer og omkostninger som er angitt i kredittavtalens utfyllingsdel.
- f) Hver renteperiode skal være på tre måneder med mindre annet er avtalt. Dersom en renteperiode ender på en kalenderdag som ikke er bankdag, skal renteperioden forlenges slik at den utløper på første bankdag etter. Dersom den justerte bankdagen er i en ny måned, skal i stedet siste bankdag forut for renteperiodens utløp brukes.
- g) Definisjoner: «Bankdag» betyr dager hvor banker og valutamarkedet holder åpent i Norge. «Renteperiode» betyr den periode, angitt i antall måneder, som er fastsatt i kredittavtalens utfyllingsdel. «Måned» betyr i denne sammenheng en periode som starter på en dato i en kalendermåned og slutter på den numerisk korresponderende dagen i den neste kalendermåned (dvs. at en og samme kalenderdag både fungerer som siste dag i en eksisterende renteperiode og første dag i ny renteperiode). «Rentereguleringsdato» betyr første dag i ny renteperiode; ved utbetaling av kreditten er rentereguleringsdato det samme som utbetalingsdato. «Rentebetalingsdag» betyr den siste dagen i hver renteperiode, likevel slik at dersom det er avtalt renteperiode lengre enn tre måneder, vil renter uansett belastes og forfalle til betaling hver sjette måned (da alltid en rentebetalingsdag).

3.4.2 Nibor som valgt referanserente

- a) Nibor (forkortelse for Norwegian Interbank Offered Rate) er den rente for norske kroner for den renteperiode som er fastsatt i kredittavtalens utfyllingsdel (f.eks. 1 måned, 3 måneder, 6 måneder etc.), som administreres av Norske Finansielle Referanser AS (NoRe) og som kalkuleres i samarbeid med Global Rate Set Systems Ltd. (eller slikt organ som måtte overta denne administrasjonen eller fastsettelsen) og som fastsettes ca. kl. 12:00 (eller iht. markedspraksis) Oslo tid og som publiseres og distribueres på NoRes nettsider (med 24 timers forsinkelse) og hos internasjonale skjermbaserte informasjonssystem.
- b) Nibor beregnes på basis av faktisk antall dager dividert på 360.
- c) Nibor fastsettes hver bankdag, men anvendes i kredittavtalen som en fast rente som gjelder for den aktuelle renteperioden som følger av kredittavtalens utfyllingsdel. Ved utløpet av renteperioden (hver rentereguleringsdato) fastsettes ny rente for neste periode, basert på den da aktuelle Nibor.
- d) Dersom kunden innfrir kreditten helt eller delvis i løpet av renteperioden, jf. pkt. 5, må kunden erstatte kredittytters rentetap og tap av annet vederlag for den gjenværende del av rentebindingsperioden (overkurs). Rentetapserstatningen beregnes i samsvar med finansavtaleforskriften.

3.4.3 Erstatningsrente dersom Nibor ikke er tilgjengelig

- a) Dersom det kommer en offentlig kunngjøring fra administrator eller relevant offentlig myndighet om at Nibor ikke lenger skal publiseres eller at administrator ikke lenger skal ha ansvaret for Nibor uten at ny administrator er oppnevnt, skal Nibor erstattes med erstatningsrenten fra og med den dato Nibor ikke lenger publiseres, med virkning fra den første påfølgende renteperiode.
- b) Erstatningsrenten vil være offentlig tilgjengelig og publiseres på åpen nettside, samt vil være tilgjengelig på kredittytters hjemmesider. I denne avtalen skal erstatningsrenten fungere som en referanserente, og endringer i erstatningsrenten gjelder uten varsel til kunden.
- c) I dette punkt gjelder følgende definisjoner: «Administrator» betyr NoRe (Norske Finansielle Referanser AS), administrator for Nibor eller slikt organ som måtte overta denne administrasjonen eller fastsettelsen. «Erstatningsrenten» betyr summen av terminjustert Nowa og spreadjusteringsfaktor for den relevante Nibor terminlengde som gjaldt for avtalen umiddelbart før avpubliseringstidspunktet. «Nowa» (forkortelse for Norwegian Overnight Weighted Average) betyr den referanserenten som fastsettes av Norges Bank på Norges Bank på nettsiden www.norges-bank.no ca. kl. 09:00 Oslo tid neste bankdag. Nowa er renten på usikrede overnattelån i norske kroner (NOK) mellom banker som er aktive i det norske overnattenmarkedet. Nowa er basert på transaksjoner som rapporteres via Norges Bank. Nowa administreres av Norges Bank. «Terminjustert Nowa» betyr den daglige kapitaliserte Nowa-renten med 2 bankdagers observasjonsskift multiplisert med 360/365. «Spreadjusteringsfaktor» betyr historisk medianforskjell mellom terminjustert Nowa og den relevante Nibor terminlengde i 5 års-perioden frem til og med datoen som faller to bankdager før kunngjøringstidspunktet.
- d) Dersom erstatningsrenten skal anvendes, skal kredittavtalen løpe videre med tilsvarende lengde på renteperiodene som opprinnelig avtalt, med mindre partene avtaler noe annet. Dersom erstatningsrenten skal benyttes, vil kunden få et endelig varsel om rentebeløpet for den inneværende renteperioden to bankdager før rentebetalingsdagen. Kredittyster vil dessuten søke å orientere kunden regelmessig om foreløpig estimert rentebeløp underveis i renteperioden og dessuten på kundens forespørsel.
- e) Kredittyster kan, i varsel til kunden, ensidig fastsette en annen renteberegningsmetode for anvendelsen av NOWA som referanserente etter at Nibor ikke lenger er tilgjengelig. Kredittyster vil støtte seg til anbefalinger fra myndighetene.

4. Kundens opplysningsplikt

- 4.1 Kunden skal sende sitt årsregnskap og årsberetning til kredittyster. Opplysningene skal sendes så snart disse er avgitt til Regnskapsregisteret. Kunden skal samtidig sende kopi av revisjonsberetning dersom kundens regnskap blir revidert eller kunden har plikt til å få sitt regnskap revidert.
- 4.2 Kredittyster kan i tilsagnsbrev eller i senere skriftlig krav, kreve at kundens regnskap revideres. Kunden skal også sende inn oppgave over eventuelle kausjoner, garantier og andre forpliktelser som ikke går frem av årsregnskapet. Kredittyster kan be om nærmere spesifikasjoner av de enkelte poster, og kreve hyppigere rapportering (halvårsregnskap, kvartalsregnskap el.) om det etter kredittysters skjønn er nødvendig.
- 4.3 Videre kan kredittyster be om de opplysninger som kredittyster anser nødvendig i forbindelse med sin oppfølging av kassekredittavtalen.
- 4.4 Kunden skal underrette kredittyster om forhold som nevnt under pkt. 6 uavhengig av kundens vurdering av om forholdet har betydning for kredittforholdet.

5. Oppsigelse

- 5.1 Hver av partene kan si opp kreditten til hel eller delvis innfrielse med 14 dager skriftlig varsel dersom ikke annet er avtalt.
- 5.2 Kunden kan ved avtale om oppsigelse si opp kreditten til hel eller delvis innfrielse med kortere varsel, men kredittyster kan i så fall kreve at kunden dekker kostnadene ved kundens oppsigelse begrenset oppad til avtalt rente i det resterende av 14 dagersfristen.
- 5.3 For hel eller delvis innfrielse av fastrentelån ved renteperiodens utløp gjelder varslingsregel som angitt i pkt. 3.3, og uten plikt for kunden til å dekke kredittysters kostnader som nevnt i pkt. 3.3. For hel eller delvis innfrielse av fastrentelån utenfor renteperiodens utløp gjelder regelen om rentetapserstatning i pkt. 3.3.
- 5.4 For hel eller delvis innfrielse av lån knyttet til referanserente, utenfor renteperiodens utløp, gjelder regelen om rentetapserstatning i pkt. 3.3.
- 5.6 Ved oppsigelse fra kredittysters side kreves saklig grunn.
- 5.7 For øvrig kommer finansavtaleloven § 3-8 til anvendelse.

6. Heving

- 6.1 Kredittyster kan ved skriftlig varsel heve avtalen med øyeblikkelig virkning dersom:
 - a) kunden vesentlig misligholder kredittavtalen, herunder at plikten til å betale renter og avdrag eller andre forpliktelser etter denne kredittavtalen blir vesentlig misligholdt eller at det skjer vesentlige brudd på forutsetninger som kredittyster har stilt for kreditten i kredittilsagn eller det foreligger svik eller andre bristende forutsetninger,
 - b) kunden vesentlig misligholder andre engasjementer med kredittyster,
 - c) kunden dør eller blir satt under vergemål, uten at det innen rimelig frist blir stilt betryggende sikkerhet,
 - d) kunden innstiller sine betalinger, starter gjeldsforhandlinger eller andre former for gjeldsordninger, søker rekonstruksjon, går konkurs eller blir satt under tvangsforfølgning, blir begjært rekonstruert eller blir begjært konkurs,
 - e) forhold som nevnt i bokstav b), c) eller d) overfor, rammer eventuell kausjonist eller eier av deponerte sikkerheter, og kunden ikke stiller ny tilfredsstillende sikkerhet innen den frist kredittyster setter,
 - f) eventuelle sikkerheter som er stilt for kreditten faller bort, reduseres vesentlig i verdi eller blir utsatt for vesentlig fare, herunder at kausjonist eller eier av deponerte sikkerheter ikke signerer ny kausjonsavtale eller pantsettelseserklæring eller kunden ikke stiller ny tilfredsstillende sikkerhet innen den frist kredittyster setter,
 - g) det finner sted vesentlige endringer i eierforhold, herunder eierskifte som medfører endringer i hvem som har bestemmende innflytelse hos kunden, styresammensetning eller den daglige ledelse i kundens virksomhet, eller revisor trer tilbake, og dette etter kredittysters skjønn har vesentlig betydning for kredittavtalen,
 - h) det foretas selskapsrettslige endringer av virksomheten som kapitalnedsettelse, fisjon, fusjon, tilbakekjøp av egne aksjer, avvikling eller endring av selskapstype,
 - i) kunden slutter med eller vesentlig endrer den næringsdriften som er grunnlaget for kreditten, eller en bevilling, tillatelse, løyve eller lignende, som er nødvendig for utøvelse av næringsdriften, mangler eller faller bort. Det samme gjelder dersom kunden ikke overholder anerkjente standarder for bærekraft, og dette etter kredittysters skjønn har vesentlig betydning for kredittforholdet,
 - j) det på grunn av alvorlig svikt i kundens betalingsevne, markedsutsikter eller kundens handlemåte etter kredittysters skjønn må antas at kreditten vil bli vesentlig misligholdt, og kunden ikke stiller betryggende sikkerhet for kreditten eller rettidig betaling (det siste uavhengig av om kreditten allerede er betryggende sikret) innen den frist kredittyster setter,
 - k) opprettholdelse eller gjennomføring av avtalen er i strid med nasjonale eller internasjonale sanksjoner rettet mot stater, selskaper personer eller andre rettssubjekter, som er fastsatt av norske myndigheter, andre lands myndigheter eller internasjonale organisasjoner,
 - l) kunden ikke gir tilstrekkelige opplysninger i forbindelse med kredittysters etterlevelse av plikten til å gjennomføre kundekontroll etter hvitvaskingsloven, at tilfredsstillende kundekontroll av andre grunner ikke kan gjennomføres, eller det foreligger risiko for at kunden benytter kreditten i straffbare forhold.
 - m) kunden på annen måte opptrer på en måte som er i strid med bokstav k eller l.
- 6.2 Dersom kunden ikke straks betaler kredittysters kostnader, herunder gebyr ved eventuell inndrivelse av gjelden (purregebyr, gebyr ved tvangsfullbyrdelse mv), kan kredittyster belaste kredittkontoen for utgiftene eller kreve dem dekket på annen måte.
- 6.3 Utover førtidig forfall som regulert her, kan manglende betaling fra kundens side medføre at det beregnes forsinkelsesrente og føre til betalingsanmerkninger. Forsinkelsesrente påløper fra den dag kravet blir fremmet etter denne kredittavtalen. Kredittyster kan også kreve kompensasjon for inndrivelseskostnader etter forsinkelsesrenteloven § 3a. Manglende betaling kan også føre til at eventuelt pant fra kunden eller fra andre realiseres, og at det gjøres pågang på eventuelle kausjonister. Kunden vil være ansvarlig også for inndrivelseskostnader så langt disse ikke kan kreves dekket av (real)kausjonist. Kunden vil fortsatt være ansvarlig overfor kredittyster for restgjeld som ikke dekkes ved realisering av pant eller ved innbetalinger fra kausjonister. (Real-)kausjonister vil kunne ha regresskrav overfor kunden.

7. Endring av kredittavtalens vilkår

- 7.1 Kredittyster kan i varsel til kunden foreta endring i kredittavtalens vilkår. Med mindre annet er særskilt avtalt, aksepteres endringer ved passivt samtykke. Dette betyr at kunden må varsle kredittyster om at endringsforslaget er avvist, for ikke å bli bundet av endringen. Kundens varsel om at endringsforslaget avvises må meddeles kredittyster senest innen det foreslått iverksettingstidspunktet.
- 7.2 Endring av avtalevilkår til kundens ugunst kan tidligst settes i verk to måneder etter at kunden er varslet om endringen.

8. Inndrivelse og motregning

- 8.1 Kredittbeløpet med tillegg av renter og omkostninger kan inndrives uten søksmål når kredittavtalen er inngått
 - a) ved skriftlig avtale på fysisk gjeldsbrev som lyder på en bestemt sum penger, eller
 - b) ved en elektronisk erklæring om kredittavtale til finansforetak, og gjelden lyden på en bestemt sum penger.
- 8.2 Varsel etter tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18 sendes den hovedadressen som er angitt i kredittavtalen eller til den hovedadresse som kredittyster på annen måte har fått sikker kunnskap om.
- 8.3 Forfalte krav etter denne kredittavtalen kan kredittyster motregne i midler som kunden har innestående på konto hos kredittyster eller i andre krav kunden har på kredittyster, med mindre annet er uttrykkelig avtalt. Kredittysters motregningsrett gjelder uavhengig av valuta.

9. Angrerett

Kunden har ikke angrerett på inngåelse av denne kredittavtalen.

10. Personopplysninger

Kredittyter vil behandle personopplysninger for å gjennomføre avtalen med kunden og for å etterleve lovpålagte plikter. For kunder som er personer vil dette blant annet være identifikasjons- og kontaktopplysninger, kredittopplysninger, inntekter, utgifter, eiendeler og gjeld. For ytterligere informasjon om kredittyters behandling av personopplysninger og kontaktinformasjon til personvernombud eller annen ansvarlig, se personvernerklæringen til kredittyter.

11. Elektronisk kommunikasjon - meldinger og varsler

- 11.1 Alle meldinger og varsler sendes til kundens nettbank, men kan også sendes i annen elektronisk kanal på betryggende måte. Informasjon vil bli stilt til rådighet på en slik måte at den kan lagres og reproduseres uendret.
- 11.2 Kredittyter kan anviser nærmere rutiner og sikkerhetsprosedyrer for bruk av elektronisk kommunikasjon.
- 11.3 Kredittyter kan alltid sende meldinger og varsler til kunden i ordinær post til hovedadressen som er angitt i kredittavtalen eller til en slik hovedadresse som kredittyter har fått sikker kunnskap om.
- 11.4 Kunden kan be om å få tilsendt kopi av meldinger og varsler på papir. Dersom kredittyter krever gebyr for utsendelse av informasjon på papir eller på andre måter, fremgår dette av kredittyters prisliste og/eller opplyses på annen måte.
- 11.5 Har ikke kunden nettbank eller annen elektronisk kanal, gjelder pkt. 11.3 og pkt. 11.4.

12. Overdragelse

Kredittavtalen kan overdras også til andre enn finansforetak.

13. Lovvalg og verneting

Konflikter som måtte oppstå med utgangspunktet i dette avtaleforholdet og som ikke kan løses i minnelighet, skal avgjøres etter norsk rett og ved norsk domstol.

Eventuelt søksmål skal reises ved kredittyters alminnelige verneting.

14. Finansavtaleloven fravikes

Finansavtaleloven (lov 18. desember 2020 nr. 146 om finansavtaler) fravikes så langt det er tillatt.

15. Tvisteløsning

Kredittyter har etablert rutiner for behandling av klager og krav fra kundene. Se kredittyters hjemmeside for ytterligere informasjon.

16. Tilsynsmyndighet

Kredittyter er underlagt tilsyn av Finanstilsynet. Finanstilsynets adresse er postboks 1187 Sentrum, 0107 Oslo. Kredittytere med utenlandsk konsesjon er også underlagt tilsyn av myndighetene i sin hjemstat.

